



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๓๗๔

ว่าด้วย การขายคาร์บอนเครดิต

โดยที่ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับนานาชาติ รัฐบาลจึงได้ตกลงให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยได้ลงนามให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และลงนามในสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จากการให้สัตยาบันดังกล่าว ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) บนพื้นฐานของภาคความสมัครใจ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ตามพิธีสารเกียวโต รวมทั้งคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๗๔ ว่าด้วย การขายคาร์บอนเครดิต”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๓๕๑ ว่าด้วย การขายคาร์บอนเครดิต บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการ กฟผ. อันใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

- (๑) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๒) “คาร์บอนเครดิต” หมายความว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินงานภายใต้กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ (International Mechanism) ที่ได้รับการรับรองจาก UNFCCC (โดย CDM Executive Board) หรือกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ (Domestic Greenhouse Gas Mitigation Mechanism) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ

(๓) "การขายคาร์บอนเครดิต" หมายความว่า การซื้อขายสิทธิในปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินงานภายใต้กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ (International Mechanism) ที่ได้รับการรับรองจาก UNFCCC (โดย CDM Executive Board) หรือกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ (Domestic Greenhouse Gas Mitigation Mechanism) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ

ข้อ ๕ การขายคาร์บอนเครดิต ให้กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้

(๑) วิธีตกลงราคา สำหรับการขายคาร์บอนเครดิตในปริมาณไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อสัญญา

(๒) วิธีสอบราคา สำหรับการขายคาร์บอนเครดิตในปริมาณเกิน ๖๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อสัญญา

(๓) วิธีกรณีพิเศษ สำหรับการขายคาร์บอนเครดิตให้กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน

ข้อ ๖ การขายคาร์บอนเครดิต ให้มีคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการขายคาร์บอนเครดิต

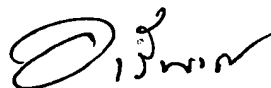
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๖
- (๒) ยกเลิกการสอบราคา
- (๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. หรือไม่ทำให้ กฟผ. เสียประโยชน์
- (๔) การบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
- (๕) อนุมัติการขายคาร์บอนเครดิตไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อสัญญา

ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๙ ผู้ว่าการจะมอบอำนาจหรือแบ่งอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

ฝ่ายระบบและระเบียบงาน

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โทร. ๖๔๑๓๐, ๖๔๑๓๓

รับรองสำเนาถูกต้อง

รับวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๕/๑๐.๐๐ น.

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณ